المادة /إدارة التسويق (الماجستير المهنى)

السبت (11 ابريل) 2026م

المحاضرة السابعة

"حماية المستهلك "

مقدمته :الاستاذ الدكتور/ الفت ابراهيم جاد الرب
أستاذ ادارة الأعمال بكلية
التجارة -بنات – جامعة الآزهربالقاهرة
العميد الأسبق بجامعة الآزهر
وعضو بلجنة الترقيات الأساتذة بقطاع التجارة
Dr.olfat@azhar.edu.eg

يتناول الفصل السادس العناصر التالية :

- اولا : مفهوم حماية المستهلك
- ثانيا : مجالات الإخلال بحماية المستهلك .
  - حماية المستهلك من نفسه
  - حمايته من أطراف أخري
  - مجالات حماية المستهلك من الاستغلال
  - الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)
- ثالثا : مسئولية حماية المستهلك
- رابعا : أساليب توفير الحماية للمستهلك

أولا : مفهوم حماية المستهلك هو :

حفظ حقوقة وضمان حصوله عليها

اى حمايته مما يقدم له من منتجات قد تلحق به أضراراً صحية وأقتصادية أو إجتماعية سواء أكان مدركا لوقوع مثل هذا الضرر أو غير مدرك له ، كان الضرر بشكل ظاهر أو غير ظاهر.

يقوم المستهلك بإستعمال أو إستخدام السلعة فى غير الأغراض المحددة له مثل عدم مراعاه تعليمات وطرق إستخدام بعض الأجهزة ، أو تناوله بعض المواد الغذائية التى لا تلائم حالته الصحية ، أو التدخين أو تناول المخدرات ، أو إستعمال بعض الملابس ، أو إستعماله لأحواض السباحة .

“

- ولايقتصر حماية المستهلك على كيفية الأداء ،وإنما يغطى أيضا التسعير والترويج و التوزيع لما لها من تأثير على المستهلك من الناحية المالية والنفسية والجهود المبذولة منه للحصول على المنتج او الخدمة.

تذكر أن : للحماية جانبان

1-حماية المستهلك من نفسة :

إن المستهلك هو صاحب المصلحة فى الحماية ، وهو المسؤول عن نقص الحماية المتوفرة له عمليا بسبب تقصيره بالتمسك بحقوقه .

2- حمايته من أطراف أخرى:

يعمد البعض من مقدمى المنتجات إلى إستخدام أسلوب الغش فى مكونات السلعة أو تضليل المستهلك بأهمية السلعة أو الخدمة المقدمة له بأستعمال أساليب مختلفة فى إقناع المستهلك بإقتنائه السلعة أو الخدمة المقدمة له كالإعلان المضلل.

ثانيا : مجالات الإخلال بحماية المستهلك

تذكر أن :يوجد ثمانية مجالات يمكن من خلالها إستغلال المستهلك وهى :

1-الإعلان : إثارة التصرفات الإنفعالية غير الرشيده التى توثر على أذواق المستهلك ، نقص البيانات الأساسية فى الرسالة الإعلانية لدفع المستهلك إلى شراء .منتجات ليس فى حاجة حقيقة لها ،وهذا ما يخلق للمستهلك والمجتمع آثار ضارة

2- **الضمان** :صيغة هذا الضمان مكتوبة أو شفوية كما قد تكون صريحة أو ضمنية ،ولهذا فإن سبب تقديم الضمان يرجع إلى تحمل مقدم المنتج مسؤولية تجاه المنتج .

3- **التبين** :المستهلك بحاجة و بصورة مستمرة إلى البيانات وذلك لمساعدته فى إختيار المنتجات التى تكون متفقة مع حاجاته ورغباته .

4-السعر:

هى المشكلة التى يعانى منها المستهلك ذو الدخل المحدود وقد إستغلت الكثير من المنظمات قوتها فى الأسواق ، وعمدت إلى فرض أسعار لاتنسجم مع والقدرة المالية له

5- التوزيع :عدم تقديم المنتج فى الوقت المناسب يخلق حالة من عدم الإشباع لدى المستهلك ،كما يحدث الإخلال فى حالة قلة كمية المنتجات المعروضة مقارنة بالطلب عليها وكذلك فى حالة الإنتاج والتوزيع الإحتكارى.

“

▪6-التعبئة والتغليف :

▪ قد تستخدم بعض المواد غير الملائمة صحياً فى تغليف المنتجات

▪ استخدام عبوات لاتتلاءم مع طبيعة المنتج كإستخدام الورق فى تغليف المواد المصنوعة من المعادن

▪7--المقاييس والأوزان :

▪ إن الغش فى الأوزان وعدم الإلتزام بها والتلاعب فى المقاييس والأبعاد المقررة للمنتج يعتبر خللا بالحماية ▪.

▪8-المنتجات :

▪ *لكل منتج مواصفاته تبدا من المواد التى يتكون منها ،ووزنه ،ولونه ، وشكلة ، فعدم مطابقة مكونات المادة التى تحتويها العبوه نتيجة لإضافة مواد أخرى عليها يعتبر خللا بحماية المستهلك*

أ-التخرين :

ينتج من المواد نتيجة أخطاء التخزين ،وعدم مراعاه إن التلف والتفادم الذى التحفظ عليها يؤثر تأثيرا مباشرا على نوعية المخزون .

ب-النقل :

على الرغم من الأهمية التى يحتلها النقل فى إشباع حاجات ورغبات المستهلك وتحقيق المنافع المكانية ،إلا أن هذا النشاط يخلق مشكلات يعانى منها المستهلك وتسبب له فى الكثير من الأحيان أضرار صحية وإقتصادية

أ-

ثالثا: مسؤولية حماية المستهلك

تذكر أن :تقع مسئولية حماية المستهلك على سته أطراف أهمها مايلى :

- **1- الحكومة :**
- إهتمت الدولة بجميع أجهزتها بحماية المستهلك كل حسب إختصاصه بصرف النظرعن عدد هذه الأجهزة وطبيعة دورها وذلك من منطلق مسئوليتها عن حماية مواطنيها فى المجالات المختلفة جهاز حماية المستهلك للشكاوى على مدار الساعة من خلال الواتس اب هو (01000000329) &(19588) .

يتطلب وضع قوانين الحكومية المسئولة عن حماية المستهلكين لثلاث أنواع:-

أ-**الأجهزة القانونية فى الوزارات المعنية:**قوانين تخص التجريم فى حالة الغش فى الأغذية والمعاقبة بالحبس والغرامة ،كما شرعت قوانين وقرارات تخص العلامات والبيانات التجارية والمواصفات القياسية

ب-**الأجهزة الإشرافية والرقابية** : وهى الأجهزة التى تتولى عملية الإشراف ومراقبة الأخلال بحماية المستهلك ،وتقوم تلك الأجهزة بالرقابة على السلوك التسويقى للمنتجين والبائعين والموزعين والإشراف

جـ-الأجهزة القضائية :تتولى الفصل فى القضايا المتعلقة بالحماية ،ولكن ما يحدث فى إطار العمل اليومى ،هو البطء فى إصدار الحكام والمنازعات أو الدعاوى العمومية الأمر الذى يفقد العقوية جزء من فاعليتها

2- **الأفراد :**

الأشخاص بصفتهم الفردية والجماعية بإعتبارهم أصحاب المصلحة الأولى فى الحماية وذلك من خلال الاعمال ، أو من خلال التنظيمات المختلفة التى يعملون ضمنها.

3- **التنظيمات الشعبية والسياسية والجمعيات المهنية الإستهلاكية :**

عدم وجود المحاكم الخاصة بقضايا حماية المستهلك حيث أن المحاكم الحالية تختص بالمخالفات التجارية بصفة عامة .واخيرا القصور فى العقوبات التى تصدرها تلك الأجهزة

4- **المنظمات الموزعة أو المنتجة :**

إهتمت بعض المنظمات إما إقتناعاً بحماية المستهلكين أو نتيجة التشريعات بالتزكير على الأتصالات مع المستهلكين لمعرفة إحتياجاتهم وإنتقاداتهم وشكاواهم مع الإهتمام بالرد عليها عدم التضليل وعدم المبالغة ،وقد خصصت بعض الشركات ادارات مستقلة لشئون المستهليكين تابعة لرؤساء مجالس الإدارات تختص هذه الإدارات بتلقى شكاوى وإنتقادات وإعتراضات المستهلكين

▪5- ***المصارف والبنوك:***

▪تقوم المصارف بدور حماية المستهلك وذلك بوضع نظم وتعليمات معينة فى التعامل المصرفى مع المؤسسات والمتاجر التى يثبت إدانتها فى قضايا الحماية التى يفصل فيها القضاء المختص .

▪6-**أجهزة الأعلام : دورها فى** توعية الجماهير فى أمور الحماية وتتبنى قضايا الحماية بإعتبارها قضايا إجتماعية وقومية خاصة وضع برامج تهدف لتوعية المستهلك وإرشاده وتوجيهه

رابعا : اساليب توفير الحماية للمستهلك :

- تتضمن أساليب توفير الحماية الإجراءات التى تتضمن حصول المستهلك على التعويض الكافى تذكر أن :

يوجد ثلاث أساليب لتوفير الحماية للمستهلك وهى :

-أولا :أساليب توعية المستهلك

ثانيا: أساليب تكفل إلتزام البائع والمنتج بوصف المنتج وجودته وسعره

ثالثا: الأساليب الرسمية .

أولا : أساليب توعية المستهلك

- إرشاده وتوجيهه بما يضمن حمايته وحفظ حقوقه من تلك الأساليب الترويج ،وهو إتصال يتم عن طريقه نقل المعلومات عن سلعة أوطريقة خدمة أو فكرة للجمهور . لتعريفة به وإقتاعه بقبول أو رفض ما تم الإعلان عنه من حيث مكوناته

ثانيا: أساليب تكفل إلتزام البائع والمنتج بوصف المنتج وجودته وسعره ومنها

- كتابة البيانات التى توفر الحماية للمستهلك لتمكينة من إتخاذ قرار الشراء ويفضل كتابه البيانات الخاصة بالسلعة سواء أكانت إلزامية أو إختيارية على غلافها ،أو على بطاقة ورقية أو معدنية أو بلاستيكية أو أيه مادة أخرى ملصقة على الغلاف الخارجى أو فى ورقة مستقلة مرققة فى المنتج داخل العبوة

ثالثا:- الأساليب الرسمية :

أكثر الأساليب أهمية وفعالية فى حماية المستهلك ويتم ذلك عن طريق تدخل الدولة فى إصدار القوانين والأنظمة ويغطى هذا الأسلوب مجالات الحياة كافة .

تدخلت تلك الدول فى تسعير المنتجات بما يناسب إمكانيات المستهلك المادية ،وتدخلت كذلك فى رقابة وتوجية الإعلان ووسائلة وطرق التوزيع والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف والتفادم.

وفى مجال التوزيع تناولت المواد ضرورة توفير السلع والخدمات التى تقدم للمواطنين ،وتحديد نوعها وكميتها من وقت لأخر

دور المنظمات للحد من عملية تداول المنتجات فى الأسواق السوداء والرمادية عن طريق :

- مراجعة سلاسل التوريد عند التوزيع ،وضع الضمانات فى مراكز الشراء الأصلية ،إنشاء برامج للإستخبارات التسويقية والعمل على وضع غرامات ومقاضاتهم من قبل الشركات المصنعة للمنتجات، نشر الوعى والثقافة للمستهلكين حول الفرق بين السلع الأصلية والمقلدة ، وإتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيل العلامات التجارية وحقوق النشر وتبنى قوانين تطبق من قبل الجمارك وحماية الحدود

مجال الترويج نصت المواد بالتحريم والغرامة لمن يقدم معلومات مضلله عن منتج معين بغرض إقناع المستهلك بشرائه .

بالتسويق الأسود الأموال السوداء لتلك الأسواق الخفية غير معلنة عبر التسويق الالكترونى يسمى مثل تجارة الدعارة والإتجار بالأعضاء البشرية والأسلحة المحرمة دوليا وتهريب العملات

التسويق الرمادى هو حلقة الوصل بين المنتجات الاصلية القانونية والمقلدة غير القانونية ، بالبيع فهوالموازى للتسويق الأسود ولكنه مختلف فيتضمن توفير منتجات فى غير الأسواق المصرح لها وإستيراد عبر قنوات غير معتمدة من قبل المنتج ، مما يؤدى لضياع حقوق المستهلك،

تذكر أن :يوجد ثمانية مجالات يمكن من خلالها إستغلال المستهلك وهى :.

تذكر أن :مسئولية حماية المستهلك على على ستة أطراف

تذكر أن :مجالات الاخلال بحماية المستهلك

تذكر أن : اساليب توفير حماية المستهلك

تذكر أن :الفرق بين التسويق الأسود والتسويق الرمادى

- نستودعكم الله

- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته